



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número:

Referencia: EX-2019-60636490- -APN-DGD#MPYT - (CONC. 1713)

VISTO el Expediente N° EX-2019-60636490- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada el día 5 de julio de 2019, consiste en la adquisición, por parte de la firma YPF S.A., del CIEN POR CIENTO (100 %) de participación en la concesión otorgada para la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos y la concesión de transporte de hidrocarburos en el área Aguada del Chañar, bloque ubicado en la Provincia de NEUQUÉN, así como la posición contractual en determinados contratos y la transferencia de determinadas instalaciones de superficie y activos físico relacionados con el área.

Que la transacción se produce en el marco de una cesión de derechos celebrada entre las firmas YPF S.A. e INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A.; a esta segunda firma correspondían integralmente todos los derechos que son cedidos a YPF S.A.

Que el cierre efectivo de la transacción tuvo lugar con fecha 28 de junio de 2019.

Que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA solicitó a la notificante el día 13 de junio de 2019 que ratificara o rectificara si la información aportada en relación a los beneficiarios finales de la oferente, podía ser publicada en la resolución final que la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 27.442 emitiera en relación a esta operación y, en su caso, que acompañara el resumen no confidencial correspondiente.

Que en su presentación de fecha 5 de julio de 2019, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación acompañada como «Anexo Confidencial 2.f)».

Que, asimismo, también han acompañado la documentación denominada “Anexo 2 f) i – Confidencial” presentado el día 14 de junio de 2019 en su idioma original y con la traducción pública parcial de la sección más relevante del mismo.

Que, con fecha 23 de julio de 2019, la citada ex Comisión Nacional ordenó que el documento reseñado como “Anexo 2 f) i – Confidencial” se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro de dicho organismo.

Que los datos presentados por las firmas notificantes importan información sensible, siendo suficiente el resumen no confidencial oportunamente acompañado.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES (\$ 2.000.000.000) —, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 17 de septiembre de 2019, correspondientes a la “CONC. 1713”, aconsejando al señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición, por parte de la firma YPF S.A., del CIEN POR CIENTO (100 %) de participación en la concesión otorgada para la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos y la concesión de transporte de hidrocarburos en el área «Aguada del Chañar» —bloque ubicado en la Provincia de NEUQUÉN—, así como la posición contractual en determinados contratos y la transferencia de determinadas instalaciones de superficie y activos físico relacionados con el área, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inciso a) de la Ley N° 27.442, y conceder la confidencialidad solicitada respecto a la documentación acompañada como «Anexo Confidencial 2.f)» en fecha 5 de julio de 2019, teniendo por suficiente el resumen no confidencial oportunamente acompañado y formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección de Registro.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el Decreto N° 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, el Artículo 5 del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Artículo 22 del Decreto N° 48 de fecha 11 de enero de 2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Concédese la confidencialidad solicitada por las firmas YPF S.A. e INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A., respecto a la documentación acompañada como “Anexo Confidencial 2.f)” con fecha 5 de julio de 2019, teniendo por suficiente el resumen no confidencial oportunamente acompañado y formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección de Registro de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la operación de concentración económica notificada la cual consiste en la adquisición, por parte de la firma YPF S.A., del CIEN POR CIENTO (100 %) de participación en la concesión otorgada para la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos y la concesión de transporte de hidrocarburos en el área Aguada del Chañar, bloque ubicado en la Provincia del NEUQUÉN, así como la posición contractual en determinados contratos y la transferencia de determinadas instalaciones de superficie y activos físico relacionados con el área, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 3º.- Considérase al Dictamen de fecha 17 de septiembre de 2019, correspondiente a la “CONC. 1713.”, emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que, como Anexo IF-2019-84258902-APN-CNDC#MPYT, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1713 | Dictamen Art. 14, inc. (a), Ley N° 27.442

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2019-60636490- -APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado: “*CONC. 1713 - YPF S.A. E INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442.*”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 5 de julio de 2019, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición, por parte de la firma YPF S.A., del cien por ciento (100%) de participación en la concesión otorgada para la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos y la concesión de transporte de hidrocarburos en el área «Aguada del Chañar» —bloque ubicado en la provincia de Neuquén—, así como la posición contractual en determinados contratos y la transferencia de determinadas instalaciones de superficie y activos físicos relacionados con el área.
2. La transacción se produce en el marco de una cesión de derechos celebrada entre YPF S.A. e INTEGRACIÓN ENERGÉTICA S.A.; a esta segunda firma correspondían integralmente todos los derechos que son cedidos a YPF S.A.
3. En esa línea, «Aguada del Chañar» —localizada en Cuenca Neuquina— es un área que actualmente, y de acuerdo a lo informado por las partes, cuenta con dos yacimientos; estos son «Loma Colorada» (gas) y «Bosque Chañar» (petróleo), localizados al sur y al norte del área.
4. YPF S.A. es una compañía petrolera internacional integrada, controlada por el Estado Nacional, y con operaciones en toda la cadena de la industria petrolera, gasífera y energética —en lo que respecta a la industria hidrocarburífera, YPF S.A. es un jugador destacado tanto en el segmento *upstream* como *downstream*.
5. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 28 de junio de 2019. La operación se notificó en tiempo y forma.¹

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la Operación

6. De acuerdo a lo previamente expuesto, la presente operación consiste en la adquisición, por parte de la firma YPF S.A., del cien por ciento (100%) de participación en la concesión otorgada para la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos y la concesión de transporte de hidrocarburos en el área «Aguada del Chañar» —bloque ubicado en la provincia de Neuquén—, así como la posición contractual en determinados contratos y la transferencia de determinadas instalaciones de superficie y activos físicos relacionados con el área.

7. A continuación, se listan las empresas afectadas y las actividades que desarrollan en el país:

Tabla N° 1: Actividades de las Empresas Afectadas
en la República Argentina

Empresa	Actividad Económica
Grupo Comprador	
YPF S.A.	Exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo (GLP) y gas natural, refinación, producción y comercialización de una amplia gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural.
YPF SERVICIOS PETROLEROS S.A.	Exploración, explotación, transporte y comercialización de petróleo crudo y gas.
COMPAÑÍAS DE INVERSIONES MINERAS S.A.	Exploración, descubrimiento, explotación, compra, venta, importación y exportación de todo tipo de minerales.
PETROFARO S.A.	Explotación de hidrocarburos.
ENERGÍA ANDINA S.A.	- Explotación de hidrocarburos. - Posee con derecho de exploración sobre las áreas «Ñancuñan», «San Rafael», «Zampal Norte» y «Pampa del Sebo» ubicadas en la cuenca Cuyana, Provincia de Mendoza.
COMPAÑÍA DE HIDROCARBURO NO CONVENCIONAL S.R.L.;	Exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos.
COMPAÑÍA DE desarrollo NO CONVENCIONAL S.R.L.	
	Industrialización, transporte y

REFINERÍA DEL NORTE S.A.	comercialización de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y sus subproductos.
YPF TECNOLOGÍA S.A.	Investigación, desarrollo, producción y comercialización de tecnologías, conocimientos, bienes y servicios asociados a actividades hidrocarburíferas.
BIOCERES S.A.	Promoción y financiación de proyectos de investigación en biotecnología.
YPF ENERGÍA ELECTRICA S.A.	Generación, producción y comercialización de energía eléctrica.
Y-GEN ELÉCTRICA SAU Y-GEN ELÉCTRICA II SAU Y-GEN ELÉCTRICA III SRL Y-GEN ELÉCTRICA IV SRL	Generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
LUZ DEL CERRO S.A. LUZ DEL LEON S.A. LUZ DEL RIO S.A. LUZ DEL VALLE S.A.	Generación, transporte y distribución de energía eléctrica de fuente renovable.
YPF E.E. COMERCIALIZADORA S.A.U	Comercialización de energía eléctrica.
EMPRESA DE PERFORACIONES DE ARGENTINA S.A.	Perforación y <i>workover</i> de pozos petroleros, de gas, geotérmicos y agua.
YPF GAS S.A. GAS AUSTRAL S.A.	Compraventa, permuta, arrendamiento, importación, exportación, representación, comisión, consignación, distribución, fraccionamiento, envasado y transporte de gas licuado.
METROGAS S.A.	Prestación de servicios de distribución de gas natural en CABA y en Gran Buenos Aires.
METROENERGIA S.A.	Compra-venta de gas natural.
PROFERTIL S.A.	Producción y venta de fertilizantes.
CENTRAL DOCK SUD S.A.	Generación de energía eléctrica y su comercialización en bloque.
GASODUCTO PACÍFICO ARGENTINA S.A.	Transporte de gas por ducto.

OLEODUCTO LOMA CAMPANA LAGO PELLEGRINI S.A.	• Construcción y explotación de un oleoducto.
OILTANKING EBYTEM S.A.	• Transporte y almacenamiento de hidrocarburos.
TERMINALES MARÍTIMAS PATAGÓNICAS S.A.	• Almacenamiento y despacho de petróleo.
OLEODUCTO DEL VALLE S.A.	• Transporte de petróleo por ductos.
OLEODUCTO TRASANDINO ARGENTINA S.A.	• Transporte de petróleo por ducto.
SUBDISTRIBUIDORA BAHÍA BLANCA S.A.	• Subdistribución de gas natural.
OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.	• Instalación, explotación y funcionamiento de estaciones de servicios y bocas de expendio de combustibles, lubricantes y sus derivados.
A-EVANGELISTA S.A.	• Prestación de servicios de ingeniería, construcción y montajes industriales.
SUSTENTATOR S.A.	• Compraventa, distribución y comercialización de termo tanques solares.
Objeto de la Operación	
Área «Aguada del Chañar » (Objeto)	• Concesión para la producción de hidrocarburos sobre el área «Aguada del Chañar» localizada en la Cuenca Neuquina, Provincia de Neuquén. • Concesiones de transporte de petróleo y gas en el área «Aguada del Chañar».

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente

8. YPF S.A. es una compañía petrolera que realiza todas las actividades del sector de hidrocarburos, incluyendo la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo (GLP) y gas natural, refinación, producción y comercialización de una amplia gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural.

9. Por lo expuesto, la presente operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas natural, ambos considerados de cobertura geográfica nacional.

10. Cabe destacar que, por tratarse YPF de un operador integrado de la cadena de producción de hidrocarburos, la presente operación implica una relación vertical en lo que respecta a los mercados de exploración y producción de petróleo y la refinación. Sin embargo, y considerando que el *status quo* en el mercado «aguas abajo» (refinación) no se modifica y que la posición en el mercado «aguas arriba»

(exploración y producción de petróleo) varía en forma insignificante, podemos afirmar que dicha relación vertical pre existente tampoco sufre un cambio que amerite un análisis en particular de efectos verticales.

II.2. Efectos Económicos de la Operación

II.2.1. Exploración y Explotación de Petróleo

De acuerdo a la información que surge del sitio web del Ministerio de Minería y Energía, la participación de mercado de YPF en la exploración y explotación de petróleo durante el período 2016-2018 osciló entre un 46% y un 47%. Por su parte, la participación de mercado correspondiente al área objeto fue inferior al 0,01% para el mismo período. En consecuencia, el fortalecimiento de YPF será insignificante con una variación del IHH asociado a la operación menor a 1 punto.

II.2.2. Exploración y Explotación de Gas

11. De acuerdo a la información que surge del sitio web del Ministerio de Minería y Energía, la participación de mercado de YPF en la exploración y explotación de gas osciló entre un 34% y un 37% durante el período 2016-2018. Por su parte, la participación de mercado correspondiente al área objeto fue inferior al 0,11% en el período analizado. En consecuencia, el fortalecimiento de YPF será insignificante con una variación del IHH asociado a la operación menor a 8 puntos.

12. Como síntesis de todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados afectados por la misma. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

II.3. Cláusulas de Restricciones

13. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

14. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración, conforme lo previsto en los Arts. 9 y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

15. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Art. 7, inc. (d), de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

16. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, a partir del dictado de la Resolución SCI 145/2019, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL (\$2.640.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Art. 9 de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.²

IV. PROCEDIMIENTO

17. El día 5 de julio de 2019, INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. e YPF S.A. notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación conjunta del Formulario F1 correspondiente.

18. El día 23 de julio de 2019 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y

haciéndoseles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 29 de julio de 2019.

19. Con fecha 23 de julio de 2019, y en virtud de lo estipulado por el Artículo 17 de la Ley N° 27.442, se solicitó a la SECRETARIA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN que se expida con relación a la operación en análisis.

20. Con fecha 30 de agosto de 2019, la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS Y COMBUSTIBLES de la SECRETARIA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN se expidió con respecto a la operación notificada, sin oponer objeciones a la misma.

21. Finalmente, con fecha 2 de agosto de 2019, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado, y comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 14 de Ley N° 27.442 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONFIDENCIALIDAD

22. En su presentación de fecha 5 de julio de 2019, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación acompañada como «*Anexo Confidencial 2.f)*».

23. El día 23 de julio de 2019, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó que el documento reseñado en el párrafo anterior se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro del organismo.

24. Ahora bien, dado que los datos presentados por las firmas notificantes importan información sensible — y siendo suficiente el resumen no confidencial oportunamente acompañado—, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un «Anexo Confidencial» con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional.

25. Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido por el Art. 13 del Decreto N° 480/2018 y el Art. 1, inc. (8), de la Resolución SC N° 359/2018, esta Comisión Nacional recomienda a la Señor Secretario de Comercio Interior otorgar a las partes la confidencialidad oportunamente solicitada.

VI. CONCLUSIONES

26. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8 de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

27. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio Interior **(a)** autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición, por parte de la firma YPF S.A., del cien por ciento (100%) de participación en la concesión otorgada para la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos y la concesión de transporte de hidrocarburos en el área «Aguada del Chañar» —bloque ubicado en la provincia de Neuquén—, así como la posición contractual en determinados contratos y la transferencia de determinadas instalaciones de superficie y activos físico relacionados con el área, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. (a), de la Ley N° 27.442, y **(b)** conceder la confidencialidad solicitada respecto a la documentación acompañada acompañada como «*Anexo Confidencial 2.f)*» en fecha 5 de julio de 2019, teniendo por suficiente el resumen no confidencial oportunamente acompañado y formando el anexo confidencial definitivo con la documentación oportunamente reservada por la Dirección de Registro.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Pablo Trevisan y la Señora Vocal Dra. Maria Fernanda Vicens no suscriben el presente por encontrarse en uso de Licencia.

¹ Ver presentación de fecha 5 de julio de 2019 (Nº de Orden 11).

² Al respecto, conviene destacar que la Ley Nº 27.442 establece en su Artículo 85 que *"A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web"*. El 25 de abril de 2019, el Secretario de Comercio Interior dictó la Resolución 145/2019, que en su Artículo 1 establece *"... para el año 2019 el valor de la unidad móvil definida en el Artículo 85 de la Ley Nº 27.442, en la suma de PESOS VEINTISÉIS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 26,40)."*
